

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 인지세 분납 미이행

2. 관계기관 : ○○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

우리공단은 「국가계약법」 및 공단 「계약사무규정」에 따라 공사, 용역, 물품제조 등 도급계약을 체결하고 있으며, 전자문서로 계약을 체결할 경우에는 서면계약과 달리 계약상대자와 계약서 1부를 공동으로 작성하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「인지세법」 제1조(납세의무) 제2호에 따르면 2인 이상이 공동으로 문서를 작성하는 경우 그 작성자는 해당 문서에 대한 인지세를 연대하여 납부하여야 하며, 같은 법 제3조(과세문서 및 세액) 및 같은 법 시행령 제2조의3(도급 및 위임 문서의 범위)에서는 「국가계약법」 제11조 등에 따라 도급문서를 작성하는 자는 아래 [표 1]과 같이 기재금액에 따라 인지세를 납부하도록 정하고 있습니다.

[표 1] 도급문서의 기재금액별 인지세액

기재금액	인지세액
1천만 원 초과 3천만 원 이하	2만 원
3천만 원 초과 5천만 원 이하	4만 원
5천만 원 초과 1억 원 이하	7만 원
1억 원 초과 10억 원 이하	15만 원
10억 원 초과	35만 원

또한 공단 「계약사무규정」 제4조(계약의 원칙)에서는 계약은 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며 계약체결 시 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약 또는 조건을 정해서는 안 된다고 규정하고 있으며,

□□실에서는 '20.12. '공단 구매 및 감염관리, 사회적 가치 실현 특정감사'를 통해 공정한 거래 성립을 위해 공단이 계약상대자와 인지세를 분납하도록 처분요구 하였으며, 이에 ●● □□□□부에서는 「인지세납부방법 개선계획 안내 및 이행 협조 요청」(□□□□부-127, '21.01.08)을 통해 계약 시 계약상대자와 인지세 납부금액의 100분의 50씩을 각각 분납하도록 공단 거래관행을 개선한 바 있습니다.

따라서 ○○○○병원에서는 도급계약을 전자문서로 체결할 경우, 계약상대자와 대등한 입장에서 인지세를 균등하게 납부하여 공정한 거래가 성립될 수 있도록 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '21. 1. ~ '22. 5. ○○○○병원의 계약 내역을 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 인지세 납부대상인 도급계약 ##건을 전자문서로 체결하면서 공단이 납부하여야 할 ##건 \$,\$\$\$천 원 상당의 인지세를 계약상대자가 전액 납부한 사실이 있습니다.

[표 2] ○○○○병원 '21. 1.~ '22. 5. 인지세 납부 내역

(단위 : 건/원)

계약구분	계약건수	인지세 납부대상액	인지세 실 납부액			
			○○병원		계약상대자	
			금액	건수	금액	건수
공 사						
용 역						
물품제조						
합 계						

4. 관계기관 의견 : ○○○○병원에서는 감사결과를 수용하고, 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○○병원장은

- 도급계약 체결 시 관련규정 및 공단 거래관행 개선에 따라 계약상대자와 인지세를 분납하시기 바라며,(통보)

○ ▼▼이사는

- 인지세 납부 업무를 소홀히 한 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)